

[3] [개선] 사항

1. 제 목 : 전세임대사업 임대료 체납관리 기준 부재
2. 조치부서 : ☒☒☒☒사업처
3. 관 련 자
4. 내 용

○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」 및 「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 청년 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사(公社)가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세임대사업을 시행 중에 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] 전세임대주택 관리현황 (2018.03. 현재)

(단위 : 호, 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀 등	청년
호 수	7,429	5,533	766	285	845
금 액	3,393	2,546	392	118	337

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

전세임대사업의 임대료 체납현황을 조사한 결과⁵⁾, ○○지역본부의 4개월 이상 임대료 체납 호수가 510호, 체납금액이 233,332,839원이며 공사(公社) 전체의 임대료 체납율은 7%로 건설임대에 비해 3배정도 높은 수준⁶⁾이다.

5) LH-WISE 주거복지시스템 자료

이와 관련하여, 건설임대사업의 임대료 체납관리 관련 기준을 보면 「주택관리 규정」, 「주택관리규정 시행세칙」, 「부금임대료체납처리지침」에 아래 [표 5]와 같이 건설임대사업의 임대료 체납 기간 및 체납 단계별 관리 기준을 명시하고 있으며, 주관부서에서는 2017년 임대료 체납 해소방안⁷⁾ 등을 통해 체납관련 현황, 체납업무처리 세부 절차 등을 전 지역본부에 안내하는 등 임대료 체납관리 강화를 위해 노력하고 있다.

[표 5] 건설임대 임대료 체납관리 기준

구분	대상	최고 시기
납부최고 1차	1개월 체납세대	수납정산 완료 후
납부최고 2차	2개월 체납세대	수납정산 완료 후
계약 해제 및 가옥 명도 최고	3개월이상 30만 원 이상 체납자 30만 원 이하 6개월 초과 체납자	-
가옥명도 소송통고1차	가옥명도 최고 후 연체금 미해소 세대	가옥명도소송을 변호사에게 위임한 때
가옥명도 소송통고2차	제소 위임세대 중	본안소송이 제기되었을 때
가옥명도 확정판결 통고	가옥명도 소송 확정판결 세대	가옥명도 확정판결시
강제집행	가옥명도 확정판결 후 연체금 미해소 세대	확정판결 후 1개월 이내

자료 : (구) ☐☐☐☐사업처 자료 재구성

그러나, 전세임대사업의 경우 공사(公社)가 임대인이 아닌 전세임대의 특성을 고려할 때 위 규정 등을 그대로 적용할 수 없음에도 불구하고 전세임대관련 지침인 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」 및 「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」에는 체납 임대료의 연체료 부과에 관한 사항 및 임대료를 3개월 이상 체납할 시 임대차 계약을 해지할 수 있음 등 계약 해지에 관한 일반적인 사항만 기술되어 있을 뿐 임대료 체납에 대한 납부최고, 명도소송시기 등 체납기간 및 체납단계별 관리방법은 별도로 정하고 있지 않으며 2015년 발간된 전세임대사업 업무편람 등에도 이와 관련된 방침 등이 없다.

6) 건설임대 체납율 : 2.4%, 전세임대 체납율 : 7% (4개월 이상 체납, 호수기준)

7) ☐☐☐☐사업처-5580호(2017.09.29.)

이로인해, 지역본부는 일관된 기준이 없어 임대료 체납관리 업무 수행에 혼선을 빚고 있으며 지역본부별로 임대료 체납관리 방법이 아래 [표 6]과 같이 상이한 상황이다. 더욱이 공사(公社)가 임대인이 아닌 전세임대 특성상 장기 체납의 경우 무단퇴거 등 발생으로 전세임대대여금 손실까지도 야기할 수 있어 체계적인 관리가 시급함에도 관련 기준이 부재한 실정이다.

[표 6] 지역본부별 전세임대 임대료 체납관리 현황

지역본부	체납기간	조치사항	방법
○○ 지역본부	1~2개월	납부독려	SMS
	3~5개월	체납 임대료 납부촉구 안내문 발송	유선, 방문 일반우편
	6~11개월	납부최고(체납금액 30만 원 이상) 및 명도소송 예정 안내문 발송	유선, 방문 일반·등기우편
	12개월이상	건물명도 소송제기(체납금액 50만 원 이상)	등기우편, 방문
■■ 지역본부	1~2개월	납부독려	유선, SMS
	3~11개월	체납 임대료 납부촉촉 안내문 발송	유선, 방문 일반우편
	12개월 이상	납부최고 및 명도소송예정 안내문 발송	일반·등기우편

자료 : ■■지역본부, ○○지역본부 제출자료 재구성

따라서, 안정적인 전세임대사업 수행 및 체계적인 임대료 체납관리를 통한 체납 해소를 위해 관련 기준을 마련할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

☒☒☒☒사업처장은

전세임대사업에 적용가능한 「임대료 체납관리 기준」을 마련하시기 바랍니다(개선).